

# 충남대학교병원

경징계 · ◆◇요구

제 목 근무태만·방역지침 위반 등 복무 질서 문란

관계부서 △△병원 ☆☆의학과

내 용

## 1. 사건 개요

가. △△병원 ☆☆의학과 을 팀장은 통상근무자로 2022년 9월 1일부터 2023년 5월 31일까지 출근 시간(08:30) 이후 입차한 기록 000회, 2022년 9월 16일부터 2023년 4월 28일까지 퇴근 시간(17:30) 이전 출차한 기록 00회로 확인되었으며, 2020년 PACS 점검 시 야간근무자들과 함께 1회 음주를 한 사실이 있다.

나. △△병원 ☆☆의학과 소속 직원 13명은 코로나19 사회적 거리두기 3단계인 2021년 10월 20일 ▽▽ 소재 음식점에서 단체 회식을 하였다.

## 2. 관계법령 및 판단근거

「복무규정」 제4조(성실의무)에 따르면 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 되어 있다.

또한, 「복무규정」 제7조(직장이탈금지) ‘직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 사유 없이 직장을 이탈하여서는 아니된다’ 라고 되어있고 제20조(무단결근 및 지각의 영향) 제2항에 따르면 ‘무단결근 및 지각으로 인하여 병원 업무 수행에 지장을 초래하였거나 초래할 것이 예상되는 경우에는 그 정도에 따라 신분상 불리한 처분을 할 수 있다’ 라고 명시되어 있다. 아울러 「같은 규정」 제14조(근무시간) 제2항에 따라 △△병원의 근무시간인 08시 30분부터 17시 30분까지로 명시되어 있다.

따라서, 병원 임직원은 규정에 명시한 출퇴근 시간을 준수하여야 하고, 국립대

학교병원 임직원으로서 법령을 준수하기 위해 노력하여야 한다.

### 3. 문제점

#### 가. 근무 태만과 근무 중 음주

① △△병원 ☆☆의학과 을(★★4급) 팀장은 통상근무자로서 △△병원의 근무 시간인 08시 30분부터 17시 30분까지 근무시간을 준수하여야 한다. 하지만 △△병원 입·출차 기록<sup>1)</sup>을 통해 출퇴근 시간을 확인한 결과, 아래의 【표1~2】와 같이 2022년 9월 1일부터 2023년 5월 31일까지 출근 시간(08:30) 이후 입차한 기록 000회, 2022년 9월 16일부터 2023년 4월 28일까지 퇴근 시간(17:30) 이전 출차한 기록 00회로 확인되었다.

【표 1】관련자 차량 입차 내역

| 연번 | 차량번호 | 입차일 | 입차시간(A) | 출근시간(B) | 지각 시간 (B-A) |
|----|------|-----|---------|---------|-------------|
|    |      |     |         |         |             |

1) 입·출차 기록은 데이터 용량의 저장 문제로 2022년 9월 1일부터 기록이 존재함.

| 연번 | 차량번호 | 입차일 | 입차시간(A) | 출근시간(B) | 지각 시간 (B-A) |
|----|------|-----|---------|---------|-------------|
|    |      |     |         |         |             |

| 연번 | 차량번호 | 입차일 | 입차시간(A) | 출근시간(B) | 지각 시간 (B-A) |
|----|------|-----|---------|---------|-------------|
|    |      |     |         |         |             |

【표 2】 관련자 차량 출차 내역

| 연번 | 차량번호 | 출차일 | 출차시간(a) | 퇴근시간(b) | 조기퇴근(a-b) |
|----|------|-----|---------|---------|-----------|
|    |      |     |         |         |           |

② 을 팀장은 2020년 △△병원 개원 후부터 2023년 8월까지 분기별 1회 PACS실 야간 서버 점검을 총 4회 소속 직원 1명과 같이 실시하였다고 진술하였다. 2020년 정확한 날짜는 기억나지 않지만 야간 근무 직원 6~7명과 0회 음주를 한 사실이 있으며 그 이외는 음주한 사실이 없다고 진술하였다.

### 나. 코로나19 방역지침 위반

△△병원 ☆☆의학과 직원 13명은 ▽▽시 사회적 거리두기 3단계<sup>2)</sup> 기간인 2021년 10월 20일 ▽▽ 소재 음식점(유천동 \*\*\*\* 식당)에서 단체 회식을 한 사실이 있다. 하지만 당시 방역 지침상 사적 모임은 백신완료자포함 10명까지 가능했으나 아래의 【표 3】와 같이 총 13명이 참석하여 방역수칙을 위반한 사실이 있다.

【표 3】참석자 현황

| 연번 | 성명 | 직급 | 백신 접종 일자 |    |
|----|----|----|----------|----|
|    |    |    | 1차       | 2차 |
|    |    |    |          |    |

※ 출처 : 참석자 명단(제보자 제출) 및 백신접종여부(문서확인) 재구성

또한, 2022년 4월 30일부터 2022년 5월 1일까지 ○○ ●●●●● 컨벤션센터에서 개최된 대한☆☆ ◎◎학회 춘계학술대회에 참가한 직원 중 정은 2022년 4월 25일 코로나-19에 확진되어 방역당국에서 정한 격리기간은 2022년 4월 25일부터 2022년 5월 1일까지 7일이었으나, 방역당국의 지침을 무시하고 학회에 참석한 사실이 있다.

2) 「▽▽시 사회적 거리두기 3단계 방역 수칙 안내」(10.18~10.31)(▽▽과-25601, 2021.10.18.), 사적모임인원 4명, 백신접종완료자포함 10명

#### 4. 관련자 주장 및 판단

##### 가. 근무태만과 근무 중 음주

을 팀장은 2020년 7월 △△병원 개원 후 팀장으로서 잦은 야근으로 부서장에게 사전 구두 보고 후 업무 지장이 없는 범위 내에서 늦게 출근한 것으로 소명하였다. 그러나 출·퇴근 시간의 조정이 필요한 경우 「복무규정」 제14조(근무시간) 제3항에 의거 내부결재 등을 통해 공식적으로 처리했어야 하는바, 해당 소명을 인정하기 어렵다.

또한 퇴근 시간과 관련해서는 전체 00건 중 소명한 00건을 검토한 결과, 출차 이후 병원 내 프로그램(메신저, 그룹웨어, C&U care) 사용 내역을 통해 근무 사실을 객관적으로 소명한 0건은 인정하였으며, 그 외 배우자의 차량 사용 00건, 동료직원의 근무사실 확인서 0건, 실장보고 후 유연근무 0건은 본인이 출차 시간 이후 근무하였다는 객관적인 증거가 포함되지 않아 해당 소명 또한 인정하기 어렵다.

한편, △△병원 ☆☆의학과 ★★ 3급 갑 실장은 을 팀장이 잦은 지각과 이른 퇴근에 대하여 정확하게 인지하지 못하였다고 진술하였다. 갑 실장은 을 팀장의 상급자로 소속 직원의 복무관리 의무가 있다 할 것이며, 이러한 잦은 지각과 조기퇴근을 몰랐다는 이유로 책임을 면하기는 어렵다.

또한, 야간근무 중 음주 사실에 대해선 2020년 개원 후 분기별 PACS 서버 점검으로 총 4회 야간근무를 하였고 정확한 날짜는 기억나지 않지만 2020년에 1회 야간 근무자 6~7명과 음주한 사실 외에는 없다고 진술하였다.

##### 나. 방역수칙 위반

갑 실장은 단체 회식(2021년 10월 21일) 당시 방역지침을 인지하지 못했고, 방역지침을 위반했다면 그에 따른 책임을 지겠다고 진술하였다. 다만 제보에 의하여 참석자를 인지하게 되어 별도로 참석자를 조사하진 않았다.

2022년 4월 30일 ○○학회 참석과 관련하여 정은 원내지침상 격리기간과 방역당국의 격리기간이 상이하여 혼란스러웠으나, 본인의 차량을 이용하여 ○○학에 참석하기로 계획되어 있어 상급자에게 그러한 의견을 제시하기 힘들었다고 진술하였고, 갑 실장은 당시 원내지침의 격리기간 5일을 생각했기에 문제가 되지 않을 것이라고 판단하였다고 주장하였다.

그러나, 당시 △△병원의 원내 지침은 코로나 19 확진 시 격리기간이 5일이었으나, 이는 병원에서 종사하는 의료인력이 코로나 19 확진으로 병원 운영에 어려움이 있어, 특별히 방역당국에서 취한 조치로 병원에 근무할 경우에 적용되는 것이지 학회 참석에 적용되는 것은 아니라고 판단된다.

## 5. 징계요구 양정

### 가. 근무태만과 근무 중 음주

△△병원 ☆☆의학과 을 팀장은 출근 시간을 00회, 퇴근시간을 00회 위반하였고, 근무 중 최소 0회 이상 음주를 한 사실이 있다. 또한 나머지 사항은 정확한 물증이 없어 횟수 및 음주량은 특정할 수가 없다.

이는 「복무규정」 제4조(성실의무) 위반에 해당하며, 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준 별표 5 성실의무 위반으로 “경징계”에 해당하고, 갑 실장은 “◆◇”에 해당한다.

### 나. 코로나19 방역수칙 위반

△△병원 ☆☆의학과 직원 13명은 2021년 10월 20일 코로나19 사회적 거리두기 방역지침을 위반하여 단체 회식을 한 사실이 있고, △△병원 ☆☆의학과 정은 2022년 4월 30일 ○○학회 참석 시 방역당국의 격리기간을 위반한 사실이 있으며, 이러한 행위는 「복무규정」 제4조(성실의무) 위반에 해당한다. 관련 회식 참석과 학회 참석의 경우 갑 실장이 주도하였고, 참석 직원들은 방역수칙을 이유로 참석을 거부하기 힘들었을 것을 참작하여,

★★ 3급 갑 실장의 행위는 “◆◇” ,  
그 외 정, C, D, E, F, G, H, 경, 임, 신, I, J, K의 행위는 “부서 ◆◇” 에 해당한다.

조치할 사항 **충남대학교병원장은**

- ① △△병원 ☆☆의학과 을 팀장에게는 출·퇴근시간 미준수 및 근무시간 중 음주 등 확인한 사실을 토대로 관련자에게 엄중히 징계하시기 바랍니다. (경징계)
- ② △△병원 ☆☆의학과 임직원의 출·퇴근 시간 및 코로나19 사회적 거리두기 방역지침 등 관계 법령이 잘 지켜질 수 있도록 △△병원 ○○○의료기술 실장에게는 “◆◇” 조치하여 앞으로 재발 방지를 위한 관리·감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (◆◇)
- ③ 또한, 앞으로 이런 사례가 발생하지 않도록 관련 부서에 ‘부서◆◇’ 를 촉구하여 주시기 바랍니다. (부서◆◇)

[관련자 :    △△병원    ☆☆의학과    실장    ★★ 3급    갑    ◆◇  
                                                                 팀장    ★★ 4급    을    경징계(◇◇)  
                                                                 △△병원    ☆☆의학과    부서◆◇]